

**Договор - _____
возмездного оказания услуг в области спорта.**

г. Первоуральск

«__» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Лубенцова Юлия Сергеевна (ОГРНИП 315668400007060 ИНН 662504202156), действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 66 № 007878147 от «20» июля 2015 г, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _____

_____ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор возмездного оказания услуг в области спорта, в дальнейшем именуемый «Договор», который считается заключенным и приобретает силу с момента его подписания. Подписание Договора означает безоговорочное принятие «Заказчиком», являющимся законным представителем ребенка _____,

в дальнейшем именуемом «Спортсмен», являющимся непосредственным получателем услуг по настоящему Договору, всех условий данного Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику услуги в области спорта по проведению со Спортсменом групповых и индивидуальных занятий по художественной, оздоровительной, командной гимнастике, по спортивно-оздоровительным занятиям с элементами акробатики, по воздушной гимнастике на полотнах путем предоставления абонементов на право посещения занятий в помещениях Исполнителя, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Основными целями услуг в области спорта, осуществляемого в рамках настоящего договора, являются: формирование у «Спортсмена» навыков здорового образа жизни, повышение уровня общей физической подготовки, формирование способностей музыкального и образного восприятия, интереса к занятиям спортом, популяризация художественной и командной гимнастики.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с тренировочным планом, программой и расписанием тренировок, разрабатываемым Исполнителем. Во время занятий, непосредственно в спортивном зале, соблюдать технику и правила безопасности, тем самым обеспечивая защиту здоровья Спортсмена.

2.1.2 Обеспечить проведение тренировок в соответствии с расписанием в виде физических упражнений (в зале), консультаций, а также участия от имени Исполнителя в физкультурно-спортивных праздниках, показательных выступлениях, соревнованиях и т.д.

2.1.3 Осуществлять индивидуальный подход к Спортсмену, учитывая особенности его развития:
- уведомлять Заказчика о нецелесообразности продолжения тренировок по выбранной программе по причине индивидуальных особенностей Спортсмена или медицинских противопоказаний, а также предложить альтернативный вариант перевода Спортсмена в группу по подходящему для него уровню;

- в случае достижения Спортсменом определенных достижений отбирать для дальнейшего спортивного совершенствования.

2.1.4 Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при оформлении договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.1.5 В случае необходимости приглашать Заказчика Спортсмена присутствовать в зале во время тренировок.

2.1.6 Исполнитель обязуется провести количество указанных в абонементе тренировок.

2.1.7 Создавать комфортные условия для занятий Спортсмена

2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1. Контролировать физическое и психическое здоровья Спортсмена, при проявлении хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических и

иных заболеваний не приводить Спортсмена на занятия. В силу специфики Услуг, оказываемых, Исполнителем Заказчик подтверждает, что он осознает высокую опасность получения травмы в случае несоблюдения Спортсменом правил техники безопасности во время тренировки, и согласен с этим, а также подтверждает, что Исполнителем до него донесена полная информация об Услугах, предоставляемых по настоящему Договору и обязанностях Заказчика и/или Спортсмена по настоящему Договору, в том числе в части соблюдения правил техники безопасности. Исполнитель не несет ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм Спортсмена при выполнении учебно-тренировочных занятий, в случаях нарушения им правил техники безопасности и иных положений настоящего Договора.

2.2.2 Провести со Спортсменом беседу о необходимости безусловного выполнения инструкции по технике безопасности и всех указаний тренера.

2.2.3 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в полном размере, порядке и на условиях настоящего договора.

2.2.4 Обеспечить посещение тренировок Спортсменом, согласно расписания, без опозданий. Лично передавать и забирать Спортсмена у тренера или обеспечить совершение этих действий третьими лицами, предварительно уведомив о них тренера.

Заказчик подтверждает принятие на себя полной ответственности за обеспечение безопасности Спортсмена в периоды его нахождения за пределами помещений, в которых Исполнителем проводятся тренировки (спортивный зал), в том числе на территориях общего пользования, населенных пунктов и на транспорте.

2.2.5 Обеспечить посещение тренировок Спортсмена в опрятном виде: в чистой одежде и обуви, опрятной прической, необходимыми аксессуарами. Рекомендуются снять с себя предметы, представляющие опасность на тренировках и соревнованиях (часы, цепочка и т.п.).

2.2.6 Обеспечить Спортсмена экипировкой согласно требованиям Исполнителя: черная или клубная форма, классические белые носки, сменная обувь, предметы – по требованию тренера.

2.2.7 Своевременно извещать Исполнителя об отсутствии по каким-либо причинам Спортсмена на тренировке. Предупреждать о выходе Спортсмена на тренировки. При пропуске тренировок по болезни, иметь при себе медицинскую справку о состоянии здоровья Спортсмена.

2.2.8 В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора предоставить Исполнителю медицинскую справку в отношении Спортсмена о возможности посещения им занятий по художественной, оздоровительной и командной гимнастике (от педиатра). В случае не предоставления медицинской справки о состоянии здоровья Спортсмена в установленный срок, ответственность за здоровье данного лица во время тренировок несёт Заказчик в полном объеме.

2.2.9 Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.

2.2.10 Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу.

2.2.11 Возмещать в полном объеме вред, причиненный Спортсменом имуществу Исполнителя (ст.1064 ГК РФ).

2.2.12 В случае отбора Спортсмена в группу детей, представляющих Исполнителя на соревнованиях, в обязательном порядке информировать Исполнителя, о факте тренировок Спортсмена в других клубах или у другого тренера, в противном случае Спортсмен может быть не допущен до соревнований.

2.2.13 Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать такие факты или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Исполнителя.

2.3 Исполнитель имеет право:

2.3.1 Отчислить Спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) в одностороннем внесудебном порядке по следующим причинам:

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Спортсмена, препятствующего его дальнейшим тренировкам;

- при систематическом нарушении правил внутреннего распорядка;

- при невыполнении Заказчиком обязанностей по оплате услуг Исполнителя.

2.3.2 Не допускать на тренировки Спортсмена с признаками хронических, инфекционных,

кожных и иных заболеваний, без предоставления медицинской справки о том, что состояние здоровья позволяет Спортсмену заниматься.

2.3.3 Составлять расписание занятий по своему усмотрению, заблаговременно уведомляя Заказчика через доступные средства связи (телефон, интернет), а также размещая информацию на сайте <http://colibrikids.ru> и информационных стендах клубов КОЛИБРИ КИДС по адресу: г. Первоуральск, ул. Белинского 97.

2.3.4 Отчислить Спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин, с возвратом денежных средств за оставшиеся занятия, указанные в абонементе.

2.4 Заказчик имеет право:

2.4.1 Требовать от Исполнителя предоставление качественных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.2 Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых услугах.

3. **СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1 Стоимость услуг по проведению со Спортсменом групповых и индивидуальных занятий по художественной, оздоровительной, командной гимнастике, по спортивно-оздоровительным занятиям с элементами акробатики, по воздушной гимнастике на полотнах (абонемент на право посещения занятий) по настоящему договору, а также все возможные скидки и акции отражаются на странице Исполнителя в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по адресу: <http://colibrikids.ru>, а также на информационных стендах клуба КОЛИБРИ КИДС по адресу: г. Первоуральск, ул. Белинского 97.

3.2 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно. **Оплата** за текущий месяц производится **не позднее 10 числа текущего месяца**.

3.3 Если оплата услуг Заказчиком не будет произведена в соответствии с п. 3.2, то каждый последующий день тренировок оплачивается по стоимости разового посещения, в противном случае Спортсмен не допускается на тренировку.

3.4 Исполнитель вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать в признании причины пропуска уважительной, за исключением безусловной уважительной причины (болезни Спортсмена или отпуска Заказчика). В этом случае **перерасчет уплаченных Заказчиком денежных средств за неиспользованные (пропущенные) посещения не производится**, указанные денежные средства засчитываются в счет убытков Исполнителя по подготовке и организации тренировок.

3.5 Перерасчет оплаты за услуги Исполнителя производится в случае отсутствия Спортсмена в связи с его болезнью или по другим причинам, признанными администрацией Исполнителя уважительными. В этом случае Заказчик, не позднее 3-х календарных дней с момента окончания причины пропуска тренировок, предъявляет медицинскую справку из аккредитованного медицинского учреждения с печатью и письменное заявление с указанием причины пропуска тренировок и просьбой перерасчета (перерасчёт производится в конце месяца. В случае если новый месяц начался, а Спортсмен ещё на больничном, производится оплата в соответствии с пунктом 3.2, после окончания больничного будет произведён перерасчёт на предстоящий месяц). Отсутствие Спортсмена по причине отпуска Заказчика (не чаще, чем два раза в год от 7 календарных дней) считается уважительной при уведомлении не менее, чем за 7 календарных дней. Перерасчет производится в конце месяца. В случае длительного отсутствия (более двух недель) – подать письменное заявление с целью сохранения места Спортсмена. При отсутствии заявления оплата производится в полном объеме

3.6 Стоимость услуг Исполнителя может быть изменена им в одностороннем порядке и исключительно при условии обязательного уведомления Заказчика через доступные средства связи (телефон, интернет), а также размещения информации на стенде, официальном сайте: <https://colibrikids.ru/>.

4. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР**

4.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

4.2 Не вступая в противоречие с указанным выше, Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, отсутствие электроэнергии и/или сбой работы компьютерной сети, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые находятся вне разумного контроля Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно могут повлиять на исполнение Договора. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно иметь письменное подтверждение.

4.3 В случае вынужденного закрытия клуба КОЛИБРИ КИДС, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, все неиспользованные занятия на абонементе Заказчика будут перенесены и проведены согласно расписанию в полном объеме после возобновления нормальной деятельности клуба.

5. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

5.1 Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящей договора, стороны будут разрешать в досудебном (претензионном) порядке. Срок ответа на претензию 30 дней с момента получения.

5.2 В случае, если возникающий из указанного договора или касающийся указанного договора, его нарушения, прекращения или недействительности не удалось решить в претензионном порядке, такой спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя, если иное не предусмотрено Законодательством РФ.

6. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

6.1 Договор начинает действия с момента подписания обеими сторонами в течении 1 года.

6.2 Если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора до срока действия, договор считается продленным на следующий календарный год.

7. **РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

7.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

7.2 Настоящий Договор, в случае одностороннего отказа Заказчика от его исполнения без уважительных причин, не уведомлении, ненадлежащем уведомлении Исполнителя о его расторжении, а равно не предоставлении документов, подтверждающих невозможность оказания услуг, – считается расторгнутым по инициативе Заказчика с момента окончания оплаченного периода оказания услуг. Внесенные денежные средства в этом случае не возвращаются.

Данные Исполнителя:

ИП Лубенцова Юлия Сергеевна
ОГРНИП 315668400007060
ИНН: 662504202156
Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 046577674
Корр. счет: 30101810500000000674
Р/с: 40802810216540015783
e-mail: kolibrigym@gmail.com
Телефон: +7 (906) 802-08-02
Соц. сети:
В Контакте – colibri_kids_gym
Instagram - colibri.kids.gym
Сайт - colibrikids.ru

Данные заказчика:

Ф.И.О. _____

Паспорт _____

Адрес _____

Тел. _____

_____	_____	_____	_____
дата	подпись	дата	подпись
_____	_____	_____	_____
	М.П.		

